



금융감독원

보 도 자 료

금융투자협회
Korea Financial Investment Association

보도	2026.10.2.(금) 10:00	배포	2026.10.1.(목)
담당부서	금융감독원 금융투자검사3국	책임자	국 장 오세천 (02-3145-7830)
		담당자	팀 장 조영석 (02-3145-7832)
	금융투자협회 금융투자교육원	책임자	원 장 이창화 (02-2003-9800)
		담당자	부 장 이명진 (02-2003-9810)

금융감독원, 신설 사모운용사 CEO 대상 설명회 개최

I 설명회 개요

- 금융감독원은 금융투자협회와 함께 '26.10.2.(금) 신설 사모운용사 CEO를 대상으로 설명회를 개최하였음

* '21년 이후 등록 사모운용사 추이

('21년말) 273 → ('22년말) 356 → ('23년말) 389 → ('24년말) 414 → ('25년말) 430

- 사모운용사는 소규모 인력*으로 운영되어 업무 미숙으로 인한 법규 위반이 발생하거나, 투자자 보호에 미흡할 우려

* '25년 기준 사모운용사 평균 임직원 수 : 14.4명

- 신설 사모운용사 CEO에게 투자자 중심의 건전한 자산운용을 당부하면서 유의해야 할 법규 위반 사례 등을 안내

사모운용사 CEO 설명회 개요

- ☑ 일 시 : '26.10. 2.(금) 10:00~11:00
- ☑ 장 소 : 여의도 금융감독원 2층 강당
- ☑ 참석자 : (금융감독원) 서재완 금융투자 부원장보, 금융투자검사3국장
(금융투자협회) 금융투자교육원 금융투자교육부장
(사모운용사) 신설 사모운용사 CEO 등 170여명
- ☑ 내 용 : 모두 발언, 사모운용사 업계 현황 및 검사 지적사례, 사모운용사 내부통제 교육프로그램 소개 順으로 진행

1. 부원장보 모두발언

- 서재완 부원장보는 사모운용사가 투자자 이익을 우선하는 건전한 영업 관행이 정착할 수 있도록 노력해야 하는 한편,
 - 그간 제재사례 등에 대한 지속적인 안내에도 불구하고 유사한 위법행위가 계속 발생하고 있는데, 이는 내부통제 최고책임자인 CEO의 관심이 부족한 것에 기인한 것으로 볼 수 밖에 없고
 - 최근 책무구조도 시행으로 CEO 책임이 한층 강화된 만큼, CEO가 직접 내부통제를 살펴보고, 정비·강화하도록 당부하였음
 - 금융감독원은 향후에도 투자자 이익을 침해하거나 자본시장의 질서를 훼손하는 위법행위에 대해서는 단호하게 대응하여
 - 적극적인 시장 퇴출 등으로 엄중하게 책임을 물을 방침임을 강조하였음

2. 설명회 발표 내용

- **(금감원)** 사모운용사 업계 현황과 당부사항을 전달하고, 유의해야 할 법규 위반 사례 등 소개
 - 연도별 사모운용사 수, 인원, 규모, 재무상황 등 업계 현황 및 검사 등 과정에서 확인된 업계에 대한 평가 등 건전한 시장 질서 확립을 위한 당부사항 전달
 - 직무정보 이용금지 위반 등 중요 위반 사례 및 부주의 또는 법규 이해도 부족에 따른 위반 사례 설명

- **(금투협)** 사모운용사 내부통제 및 운용지원 인력의 역량강화를 지원하기 위해 운영 중인 다양한 교육 프로그램을 소개

금융투자교육원 사모운용사 관련 주요 교육 프로그램

프로그램	과정 특징
사모운용사 준법감시인 양성과정	• 컴플라이언스 및 내부통제 역량 제고를 위해 관련 법규, 규제체계 등을 교육하는 기본 실무 과정
사모운용사 내부통제/리스크관리 실무 심화	• 준법 감시, 리스크관리, 금융소비자 보호, 감사 등 내부 통제 및 리스크관리 체계 구축 실습을 통해 관련 업무 역량을 제고할 수 있는 심화 과정
사모운용사 위험관리책임자 리스크관리 실무	• 각종 거래에서 발생하는 다양한 위험을 인식, 평가, 감시, 통제하여야 하는 위험 관리 책임자의 리스크관리 역량을 제고할 수 있는 기본 실무 과정
사모운용사 백오피스 실무 (3개 과정)	• 컴플라이언스/운용지원·규약/펀드세무회계 관련 업무절차, 방법, 사례분석 등에 대해 교육하는 실무 과정

III

향후 계획

- 금융감독원은 향후에도 ‘CEO설명회’ 및 ‘준법감시인 워크숍’ 등을 통해 지속적으로 소통할 예정이며,
- 사모운용사가 투자자의 투자 접근성을 확대하면서, 시장에 생산적인 자금을 공급하는 본연의 역할에 충실할 수 있도록 지원할 계획
- 금융투자협회는 사모운용사 대상 법규 및 내부통제 관련 교육 프로그램을 강화하고, 내실 있는 교육으로 운영할 계획

① 직무정보 이용금지 위반

- 운용 ◆는 펀드 편입 예정인 교환 또는 전환사채 등 외부에 공개되지 않은 정보를 이용하여, ◆의 가족 법인이 수익증권을 취득하게 하였음
【자본시장법§54①】 직무상 알게 된 정보로서 외부에 공개되지 아니한 정보를 정당한 사유 없이 자기 또는 제삼자의 이익을 위하여 이용하는 행위 금지

② 투자자 또는 판매사의 요청 등에 따른 집합투자재산 운용

- 운용은 투자자인 □로부터 타 펀드에 투자하는 펀드 설정·운용 요청을 받고, 요청받은 내용대로 펀드를 설정 및 운용하였음
- 운용은 펀드 판매사인 ▲로부터 해외 SPV 대출채권에 투자하는 펀드 설정·운용 요청을 받고, 요청받은 내용대로 펀드를 설정 및 운용하였음
【자본시장법 시행령§87④5,6】 투자자 및 펀드를 판매하는 투자매매업자(투자중개업자)와 이면계약 등에 따라 명령·지시·요청 등을 받아 펀드를 운용하는 행위 금지

③ 준법감시인 미선임, 겸직금지, 보수지급 및 평가기준 마련·운영 위반

- ◆◆운용은 내부통제기준 준수여부를 점검하고 위반여부 등을 조사하는 등 내부통제 관련 업무를 총괄하는 준법감시인을 미선임하였음
【지배구조법§25①】 내부통제 관련 업무 총괄(준법감시인)을 1명 이상 두어야 함
- ◇◇운용 준법감시인은 펀드자산 가치평가, 운용지시서 작성 등 집합투자업자의 본질적 업무를 수행하였음
【지배구조법§29】 준법감시인 및 위험관리책임자는 선량한 관리자의 주의로 직무를 수행하여야 하며, 자산운용에 관한 업무, 본질적 업무 등 담당 금지
- ⓪⓪운용은 준법감시인에 대한 별도의 성과급 지급기준 및 평가기준을 마련하여 운영하지 않았음
【지배구조법§25⑥】 준법감시인에 대하여 회사의 재무적 경영성과와 연동하지 아니하는 별도의 보수지급 및 평가 기준을 마련하여 운영해야 함

④ 임직원의 금융투자상품 매매제한 위반

- 운용 ○는 자기의 계산으로 상장주식을 매매하면서, 타인 명의 계좌를 이용하여 매매하였고, 월별 매매명세 통지 및 계좌 개설사실을 미신고
【자본시장법§63①】 임직원이 금융투자상품을 매매할 경우 자기 명의 하나의 계좌로 매매하고, 분기별(운용인력 등은 월별) 매매 명세를 회사에 통지해야 함